



PUTUSAN

Nomor 3432 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FIRNA USMAN**, bertempat tinggal di Korong Koto Buruak, Nagari Koto Buruak, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. **MAINI**, bertempat tinggal di Korong Padang Galapuang, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. **RABIAH**, bertempat tinggal di Korong Padang Galapuang, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. **IRMAN JONI panggilan SI IN**, bertempat tinggal di Korong Padang Kunik, Nagari Buayan, Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
5. **MARDI**, bertempat tinggal di Korong Singguling I Nagari Singguling, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
6. **ALI USMAN**, bertempat tinggal di Korong Padang Galapuang, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Nuzli, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Trust & Justice*, beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 55, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 dan kemudian diganti kepada Andrian, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andrian, S.H & Rekan yang beralamat di Perumahan Batu Kasek

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Garden Blok E Nomor 2, RT 003, RW 001, Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Lawan:

1. **NASRUL**, bertempat tinggal di Padang Gelampung, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. **KADUIK**, bertempat tinggal di Korong Singguliang IV, Nagari Singguliang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. **ERDAWATI**, bertempat tinggal di Korong Padang Gelampung, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Zulkifli, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Zulkifli, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Surabaya Nomor 15a, Asratek, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Dan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**, berkedudukan di Parit Malintang, Kabupaten Padang
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah bermamak berkemenakan, segolok segadai, sehina semalu, sehartu sepusaka, sepadam sapakuburan, sesuku dan sekaum, seranji seketuruan, dan serumah gadang dalam ranji keturunan sisie Kaum Suku Jambak dibawah payuang Kaum Datuak Majo Basa Padang Gelapung Pasir Lawas Kecamatan Lubuk Alung Padang Pariaman;
3. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam ranji keturunan sisie Kaum Suku Jambak dibawah payuang Kaum Datuak Majo Basa Padang Gelapung Pasir Lawas Kecamatan Lubuk Alung Padang Pariaman;
4. Menyatakan objek perkara 1 yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5 Tahun 2012 dengan Surat Ukur tanggal 20-12-2012 Nomor 00007/2012 dengan luas 9.360 m², atas nama Dujang selaku Mamak Kepala Waris dan Anggota Kaumnya 1. Monok, 2. Kaduik, 3. Mayan, 4, Nasrul, 5. Erdawati yang terletak di Padang Gelapung Nagari Pasir Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dengan batas - batas sepadan yaitu:
 - Utara : bukit kawan tanah ini juga milik kaum Para Penggugat,
 - Selatan : banda nieh,
 - Timur : sawah kawan tanah ini juga yang dulunya digarap oleh Tokong Mamak Kaum Para Penggugat, sekarang di garap oleh Maini (Penggugat 2) Kaum Para Penggugat,
 - Barat : bukik/tanah Bakri,Adalah harta pusaka tinggi milik Kaum Para Penggugat;
5. Menyatakan objek perkara 2 yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6 Tahun 2012 dengan Surat Ukur tanggal 20-12-2012 Nomor 00008/2012 dengan luas 17.200 m², atas nama Dujang selaku

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak Kepala Waris dan Anggota Kaumnya 1. Monok, 2. Kaduik, 3. Mayan, 4. Nasrul, 5. Erdawati yang terletak di Padang Gelapung Nagari Pasir Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dengan batas - batas sepadan yaitu:

- Utara : banda nieh,
- Selatan : banda gadang yang namanya sekarang bandar irigasi,
- Timur : sawah kawan tanah ini juga yang dulunya digarap oleh Soroh Ninik Kaum Para Penggugat, sekarang digarap oleh Ramalis Kaum Para Penggugat,
- Barat : sawah Bakri dan sawah Eliza Chandra,

Adalah harta pusaka tinggi milik Kaum Para Penggugat;

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara 1 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5 Tahun 2012 dengan Surat Ukur tanggal 20-12-2012 Nomor 00007/2012 dengan luas 9.360 m², atas nama Dujang selaku Mamak Kepala Waris dan Anggota Kaumnya 1. Monok, 2. Kaduik, 3. Mayan, 4. Nasrul, 5. Erdawati dan Tanah objek perkara 2 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6 Tahun 2012 dengan Surat Ukur tanggal 20-12-2012 Nomor 00008/2012 dengan luas 17.200 m², atas nama Dujang selaku Mamak Kepala Waris dan anggota kaumnya 1. Monok, 2. Kaduik, 3. Mayan, 4. Nasrul, 5. Erdawati, melalui Turut Tergugat, dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Turut Tergugat (BPN Kabupaten Padang Pariaman) untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara *a quo*;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan objek perkara 1 dan objek perkara 2 kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun juga kalau perlu dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat kepolisian;
9. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara 1 dan objek perkara 2 *a quo*;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurim litis consortium*);
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat diskualifikasi;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mengganggu dan ingin menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng membayar kerugian sebagai berikut;

a. Kerugian Materiil:

Sejak tahun 2016 Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat menikmati hasil objek perkara, yang apabila dihitung rata-rata 1 (satu) Ha Sawah,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2024



menghasilkan 13 (tiga belas) Ton padi sekali panen, sedangkan sawah objek perkara ini 2,6 Ha, maka secara keseluruhan hasil objek perkara ini sejak tahun 2016 yang telah berlangsung lebih dari 6 (enam) tahun = 12 (dua belas) kali panen, maka secara keseluruhan kerugian Para Penggugat Rekonvensi sebanyak 202 (dua ratus dua) ton padi, yang apabila di uangkan harga rata-rata 1 (satu) ton sebesar Rp6.000.000, (enam juta) dikali 202 (dua ratus dua) Ton padi, maka total kerugian Para Penggugat Rekonvensi senilai Rp1.212.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta rupiah);

b. Kerugian Imateriil:

Kerugian nama baik Para Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat dan rusaknya reputasi serta kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi dalam masyarakat, dan juga waktu, tenaga dan pikiran, yang sebenarnya kerugian dimaksud tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi, untuk memberi pelajaran kepada Para Tergugat Rekonvensi, dalam perkara ini Para Penggugat Rekonvensi cukup menentukan kerugian imateriil akibat tindakan Para Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) saja, sehingga apabila dijumlahkan kerugian materiil dan imateriil berjumlah sebesar Rp2.212.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua belas juta rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara secara sukarela kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan aman, jika engkar dikosongkan dengan bantuan Polri dan TNI;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi menyerahkan harta kekayaan miliknya untuk disita yang akan Para Penggugat Rekonvensi tunjukan kemudian. Apabila engkar di eksekusi dengan bantuan TNI dan Polri;
6. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara dalam gugatan rekonvensi ini;
7. Menyatakan putusan gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, Kasasi maupun *verzet (uit vor baar bij voeraad)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Pmn pada tanggal 5 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mengganggu dan ingin menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara secara sukarela kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan aman;
4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 198/PDT/2023/PT PDG, pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2023, kemudian terhadapnya

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pmn tanggal 28 Juni 2023 dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 198/PDT/2023/PT PDG Tanggal 26 September 2023;

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Para penggugat Konvensi/ Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa, setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa perkara *a quo* mengenai status kepemilikan objek sengketa berupa dua bidang tanah sawah tumpak 1 dan tumpak 2 terletak di Padang Gelapung Nagari Pasir Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menurut Para Penggugat Konvensi adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat Konvensi, objek sengketa mana telah dikuasai dan disertifikatkan oleh Para Tergugat Konvensi sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Konvensi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa bukti kuat hak atas tanah adalah sertifikat;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa atas kedua bidang tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Nagari Pasir Laweh seluas 9.360 m² (objek sengketa/tumpak 1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/ Nagari Pasir Laweh seluas 17.200 m² (objek sengketa/tumpak 2) masing-masing terdaftar atas nama Dujang selaku Mamak Kepala Waris dan Anggota Kaumnya 1. Monok, 2. Kaduik/Tergugat II Konvensi, 3. Mayan, 4, Nasrul/Tergugat I Konvensi, 5. Erdawati/Tergugat III Konvensi;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil Para Penggugat Konvensi bahwa dua bidang tanah objek sengketa (tumpak 1 dan tumpak 2) adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat Konvensi tidak didukung bukti sah dan kuat, namun sebaliknya terbukti kedua bidang tanah objek sengketa merupakan tanah pusaka tinggi dari kaum Para Tergugat Konvensi yang telah dikuasai dengan iktikad baik lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dengan demikian tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang menolak gugatan konvensi dan mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon FIRNA USMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FIRNA USMAN, 2. MAINI, 3. RABIAH, 4. IRMAN JONI Pgl SI IN, 5. MARDI, 6. ALI USMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso, dan Agus Subroto, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afdil Azizi, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Lucas Prakoso.

Syamsul Ma'arif.

Agus Subroto.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

Afdil Azizi.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2024